

1501995-31.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... há a incidência do concurso formal de crimes entre o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menores, na forma do art. 70, caput, do CP.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ, in verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501995-31.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501995-31.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227701/2022 - DEL.POL.BARUERI, 26883881 -

DEL.POL.BARUERI, 2227701 - DEL.POL.BARUERI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Indivíduo não identificado e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

DENIS MENDES DE SENA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigos 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, c.c. o artigo 29 do mesmo diploma legal, e no artigo 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 03h00min, na praça de pedágio próximo ao Km 50, Rodovia Rodoanel, no distrito de Parelheiros/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo desconhecido e com o adolescente JOSE RYAN VICENTE SOUZA, subtraíram, para todos, mediante grave ameaça exercida com

o emprego de arma de fogo e mantendo a vítima Carlos Eduardo Paulo Duarte sob seus poderes, restringindo sua liberdade, o caminhão M. Benz/Actros 2651LS6X4, placa FHY9723, além de pertences pessoais do ofendido (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 17/18).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, DENIS MENDES DE SENA, corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente JOSE RYAN VICENTE SOUZA, com ele praticando a infração penal supracitada.

Segundo o apurado, a vítima, no exercício de sua profissão, realizava o transporte de combustível na condução do veículo M. Benz/Actros 2651LS6X4, placa FHY9723, pela Rodoanel quando, ao passar por uma praça de pedágio próximo ao Km 50, decidiu estacionar o caminhão no acostamento para urinar, momento em que foi abordado pelo denunciado e mais dois indivíduos, dentre eles o adolescente supramencionado. Os roubadores, então, fazendo menção de estarem armados, exigiram o aparelho celular da vítima, relógio e cartões bancários; em seguida, ordenaram que ela entrasse no caminhão e ficasse na parte onde fica o colchão, o que foi feito.

Após o indivíduo não identificado assumir o controle de direção do veículo, o denunciado e o adolescente permaneceram vigiando a vítima, a qual escutou a todo momento os roubadores conversarem entre si e com um quarto indivíduo por telefone sobre o que fariam com a arma de fogo e com a vítima, até que em determinado momento do trajeto esta foi obrigada a assumir a direção do caminhão, ocasião em que pôde visualizar pelo retrovisor que uma viatura da polícia militar rodoviária realizava o acompanhamento. Diante disso, os roubadores mandaram a vítima acelerar o veículo, bem como fechar a passagem das viaturas, sendo que mais viaturas surgiram durante o trajeto para dar apoio, perdurando o acompanhamento por aproximadamente 15 minutos.

No entanto, quando a vítima passou por outra praça de pedágio em alta velocidade, já próximo ao acesso da Rodovia Presidente Castelo Branco, escutou um estampido de disparo de arma de fogo, no que imediatamente abaixou a cabeça e, assustada, freou bruscamente o veículo, abriu a porta do caminhão ainda em movimento e se jogou no chão dizendo ser vítima aos policiais. Em seguida, um policial conseguiu entrar no caminhão e acionar o sistema de freios, instante em que o denunciado e o adolescente foram detidos com o apoio dos demais policiais ao saírem da cabine do veículo. O terceiro indivíduo, todavia, resistiu à ordem dos policiais e foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Nas imediações do local foram apreendidos uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 40, e um aparelho celular da marca Apple.

O presente processo tramitou inicialmente perante a 02ª Vara de Barueri e por decisão de 06 de setembro de 2022 foi determinada a remessa dos autos ao juízo competente desta comarca da capital (fls. 92). A denúncia, acompanhada do auto de prisão em flagrante, foi recebida por este Juízo em 17 de outubro de 2022 (fls. 125/126). O réu foi citado (fls. 227). A Defesa prévia foi apresentada (fls. 142/143). O recebimento da denúncia foi ratificado em 09 de novembro de 2022 (fls. 150/151).

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas. As partes desistiram da oitiva de duas testemunhas comuns e a Defesa desistiu da oitiva da única testemunha arrolada exclusivamente por ela. O réu foi interrogado.

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada mais foi requerido.

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu condenação nos termos da denúncia, em razão das provas produzidas nos autos. A Defesa, em memoriais, requereu o reconhecimento do roubo na forma tentada e a absolvição do

acusado pela corrupção de menores. Postulou a concessão de benefícios na dosimetria da pena (fls. 263/265).

É o sucinto relatório.
Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

Desde a fase inquisitorial foram arregimentadas provas do envolvimento do réu nos crimes a ele imputados.

A materialidade restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 19), pelo auto de apreensão (fls. 27/28), auto de entrega (fls. 24/25), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 36), pelo boletim de ocorrência (fls. 41/48), pelos laudos residuográficos de: André Gardino (fls. 175/181 - negativo); de Denis Mendes de Sena (fls. 182/188 - negativo); de José Ryan (fls. 189/194 - positivo); de Clovis Marcelino (fls. 195/201 - negativo); e do cadáver (fls. 202/207 - positivo), pelo laudo das armas dos policiais (fls. 208/211 e 212/215), laudo do local e da arma de fogo apreendida (fls. 238/243), e pela prova oral colhida.

No mesmo sentido, a autoria aponta para o acusado.

A vítima Carlos E.P.D, ouvida em solo policial, aduziu que na data dos fatos, estava em serviço como motorista da empresa TRANSJORDANO, transportando combustível do Porto de Santos para a distribuidora Petrobrás Vibra. Próximo ao Km 50 do Rodoanel, após ter passado pela praça de pedágio, decidiu parar no acostamento para urinar. Quando já estava retornando para a cabine do caminhão, foi abordado por três indivíduos, os quais fizeram menção de estarem armados e roubaram seu relógio de pulso, um aparelho celular e dois cartões de banco. Na sequência, os agentes ordenaram que entrasse no caminhão e fosse para a parte onde fica o colchão, sendo que dois dos sujeitos ficaram na parte da frente e ficou sendo vigiado pelo terceiro que o obrigou a ficar deitado de costas. Informou que a todo tempo, os roubadores conversavam entre si e também com um quarto componente por telefone. Os assaltantes discutiam quem ficaria com a pistola e quem seria o responsável por sua vigilância. Enquanto se deslocavam pelo trajeto, os indivíduos lhe perguntaram se o veículo tinha "trava de quinta roda" (objeto com trava e senha, utilizado para o engate do cavalo nas carretas), relacionado com o bloqueio automática do caminhão. Diziam a todo momento que não queriam nada pessoal do declarante, apenas o cavalo do caminhão. Em determinado momento, o indivíduo que estava ao volante ordenou, em tom ameaçador, para que assumisse a direção do veículo, saindo do volante e deixando o caminhão por alguns segundos desgobernado. Então, rapidamente assumiu o volante e olhou pelo retrovisor, observando que uma viatura da polícia rodoviária vinha logo atrás. Ouviu um dos sujeitos dizer pelo telefone celular: "moio, moio", e foi obrigado pelos assaltantes a fechar a passagem da viatura. Nisso, outras viaturas começaram a aparecer, então os roubadores mandaram que acelerasse cada vez mais. Ao responder que o destino da carga era a cidade de Barueri, os assaltantes ordenaram que rumasse para o destino o mais rápido possível. Quando passou em alta velocidade por outra praça de pedágio, já próximo ao acesso da Rodovia Presidente Castelo, notou que a porta do seu lado não estava totalmente fechada e no momento em que ouviu um estampido de disparo de arma de fogo, abaixou a cabeça, freou bruscamente, abriu a porta e se jogou no chão dizendo em voz alta: "eu sou a vítima". Enquanto estava deitado, um dos policiais passou ao seu lado e foi até o caminhão para acionar o sistema de freios, pois o veículo ainda se encontrava em movimento. Declarou que permaneceu ali deitado e ouviu mais disparos de arma de fogo. Quando se levantou, os agentes criminosos já estavam detidos sendo que um deles tinha sido atingido pelos disparos. Após o momento de tensão, foi até o caminhão e notou uma perfuração no para-brisa, bem como sangue em sua mão direita, provavelmente dos estilhaços. Na delegacia, em sala própria, reconheceu, sem sombra

de dúvidas, dois dos três roubadores. Por fim, esclareceu que o indivíduo que foi alvejado era o que mais dava as ordens e o que dirigiu o caminhão. (fls. 15).

A testemunha André Gardino, policial militar ouvido em solo policial, declarou que no dia dos fatos, realizava patrulhamento juntamente com seu colega de farda, quando observaram uma carreta em baixa velocidade na pista, incomum para o local. Então, passaram a acompanhar o veículo, o qual ziguezagueava na pista. Ao se aproximarem, deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu. Solicitou apoio pelo rádio da viatura e passaram a acompanhar o caminhão. Informou que duas equipes passaram a auxiliar no acompanhamento da carreta, que a todo momento era jogada contra as viaturas. Após várias tentativas de abordagem, já no Km 20 da Rodovia Presidente Castelo Branco, após aproximadamente 15 minutos de acompanhamento, a carreta freou bruscamente e nesse instante ouviu um estampido de disparo de arma de fogo. Posicionou a viatura na parte da frente do caminhão, ao lado da cabine do motorista e visualizou um dos integrantes apontar uma arma de fogo em sua direção. Como estava quase desembarcado, ainda pela janela, já com a arma em pronto emprego, efetuou um ou dois disparos em direção ao agressor, não sabendo dizer se neste momento o indivíduo também realizou disparos, pois buscava abrigo. Ao desembarcar da viatura, notou que um dos indivíduos desceu pelo lado do motorista e rapidamente se jogou no chão, colocou as mãos sobre a cabeça e disse ser vítima. Os outros três sujeitos desembarcaram pelo lado direito do caminhão, sendo que dois deles foram rapidamente detidos pelas outras equipes. Realizaram a aproximação com cautela. Disse que o terceiro, que tinha conseguido correr, foi em sua direção, aparentando sacar uma arma de fogo. Nesse momento, juntamente com o policial Clóvis, efetuaram disparos contra o agressor, que caiu ao solo em posição decúbito ventral e após verificação mais minuciosa, notaram que tinha marcas de sangue. Com o acusado DENIS MENDES DE SENA, localizaram um aparelho celular. Já com o adolescente JOSÉ RYAN VICENTE SOUZA, nada de ilícito fora localizado. Disse que os componentes da outra viatura acionaram o resgate e o médico socorrista constatou o óbito. O celular localizado com Denis foi reconhecido pela vítima, sendo restituído no próprio local da ocorrência. Em vistoria nas imediações, em uma guia alta, parecida com uma vala, próximo ao "guard rail", encontraram um aparelho celular, uma pistola calibre .40 e um objeto, que serviria para o engate do caminhão e evitaria o acionamento do bloqueio pelo sistema de monitoramento da empresa de rastreamento. (fls. 13).

A testemunha Benedito Eduardo, policial militar ouvido em solo policial, declarou que no dia dos fatos, juntamente com seu colega de farda, encontravam-se baseados no acostamento do Rodoanel, próximo a alça de acesso à Rodovia Presidente Castelo Branco, quando "copiaram", pelo rádio da viatura, um pedido de apoio de outra guarnição que realizava o acompanhando de uma carreta, para a qual foi dado ordem de parada e o motorista não teria obedecido. Fizeram o retorno e se posicionaram em um local para verificar o sentido que o veículo tomaria. Ficaram aguardando por alguns instantes, quando viram o caminhão passando e a viatura fazendo o acompanhamento. Imediatamente passaram a auxiliar a primeira equipe e logo surgiu outra no apoio. Disse que a todo momento as viaturas tentavam abordar o motorista do caminhão, mas ele não parava. Informou que já no Km 20 da Rodovia Presidente Castelo Branco, após aproximadamente 15 minutos de acompanhamento, a carreta freou bruscamente. Nesse instante, disse que ao posicionarem a viatura do lado direito do caminhão, ouviram um disparo de arma de fogo, então se abrigaram e observaram dois indivíduos desembarcando do lado do passageiro, enquanto que o terceiro correu em direção à equipe. Deram voz de parada, sendo que o acusado e o menor, de pronto, deitaram no chão em sinal de rendição. Em revista ao acusado Denis, foi localizado um aparelho celular. Com o Adolescente Infrator JOSÉ RYAN VICENTE SOUZA, nada de ilícito fora localizado. Quanto à vítima, tinha descido, saindo do raio de sua visão. Declarou que enquanto realizava os procedimentos com Denis Mendes e José Ryan, ouviu aproximadamente três disparos de arma de fogo. Após finalizada as buscas nos dois detidos, percebeu que o terceiro indivíduo havia sido atingido. Após a chegada do resgate, foi constatado o óbito pelo médico socorrista. Informou que o celular localizado foi reconhecido pela vítima e restituído no próprio local da

ocorrência. Disse que em vistoria nas imediações, acabaram encontrando, próximo ao acostamento, no meio fio, um aparelho celular, uma pistola calibre .40 e um objeto, que serviria para o engate do caminhão. (fls. 11)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Caroline dos Santos, sua parceira de farda (fls. 09).

Interrogado em solo policial, o réu confessou o roubo, todavia alegou que não utilizaram armas de fogo. (fls. 20).

Em juízo, a prova foi refeita e manteve-se intacta.

A vítima Carlos, ratificando o quanto narrado em solo policial, narrou que subiu da Baixada Santista com a carga, destino Barueri. Por das 2:00hs/2:30hs, encostou no pedágio para breve pausa. Após urinar e fumar um cigarro, quando retornava para o caminhão, foi abordado e rendido por três agentes que disseram só querer o caminhão. Foi obrigado a desbloquear o veículo e ficar na parte de trás da cabine. Deitou-se com o rosto coberto e assim permaneceu. Em determinado momento, quando o agente que tomou a direção ficou em dúvida sobre onde teria um retorno, o caminhão começou a apitar pelo excesso de velocidade. O agente continuou e a todo momento falava com alguém ao telefone. Depois de uns 20 minutos ouviu o condutor dizer pelo celular que tinha "suçado", pois viu uma viatura policial bem atrás do caminhão. Neste momento, o condutor largou a direção e pulou para o banco do passageiro. Então, retomou a direção do caminhão. Os agentes criminosos lhe disseram para ficar atento pois quando avisassem, o depoente teria que parar o veículo para os três pularem. No entanto, após os três assaltantes conversarem, decidiram seguir para Barueri, ordenando que não deixasse a viatura passar. Declarou que a todo momento, pediram para fechar a viatura e acelerar. Quando acessou a Castelo Branco, as viaturas já fizeram o cerco e diante da oportunidade, decidiu pular. Freou o caminhão e pulou. Ficou ainda sentado na via para ver o que ia acontecer. Rendeu-se e disse que era vítima, quando ouviu estampido do outro lado, provavelmente tiros. Esclareceu que os assaltantes diziam estar armados e faziam referências como quem dos três ficaria com a arma, mas de fato não viu arma. Afirmou que enquanto estava na direção não houve disparos, nem de dentro do caminhão, nem do lado de fora. Reconheceu o réu em juízo como sendo o que fazia os contatos por telefone. Entre eles, havia um com aparência de menor de idade. Disse que ao todo ficou em poder dos criminosos por cerca de 30 minutos e depois que assumiu o caminhão ficou por 10 minutos. O aparente menor pegou seu relógio, celular e cartões do banco. Por fim, disse que recuperou todos os seus pertences subtraídos.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio merece destaque. Ademais, não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisesse incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a

palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (grifos nossos)

A corroborar o depoimento da vítima, tem-se nos autos a palavra das testemunhas policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Vejamos.

A testemunha André Gardino narrou que pelo que constou, o motorista tinha sido abordado por três indivíduos no km 50. Disse que sua participação na ocorrência se deu no km 30 quando notaram que o caminhão vinha com uma velocidade muito baixa e condução irregular. Decidiram emparelhar a viatura para averiguar se o motorista não estava cochilando ou algo parecido. Notaram a atitude suspeita do condutor, muito nervoso e apesar de estarem ao lado, com as luzes da viatura ligada, o motorista permanecia com o olhar fixo para frente e com aparência dura, diferente da atitude que se esperaria de motorista de caminhão. Passaram o caminhão e observaram que a situação se agravou, pois o caminhão ora ia para o acostamento, ora voltava para a via, fugindo da normalidade. O caminhão passou a viatura e passaram a fazer o acompanhar. Informou que o caminhão tinha cerca de 30m de comprimento e transportava produto inflamável, então decidiram ter cautela. Lançaram as luzes de uma lanterna na direção do motorista e gritou para se comunicar, mas não houve reação. Ao se aproximarem pela terceira vez, viu a troca de motorista. A condução tinha passado para um senhor grisalho que mantinha certa interação com a viatura e a condução passou a ser regular, mas o caminhão não parou. Acionaram apoio pela rede rádio e planejaram a interceptação no pedágio da Castelo Branco. O caminhão passou pelo “SEM PARAR” e não parou. Na rodovia Castelo Branco, altura de Barueri, conseguiram juntar mais apoio quando o motorista entreabriu a porta e freou o caminhão. Como estavam emparelhado, acabaram passando o caminhão e assim, viu o motorista e mais três indivíduos, sendo que um deles estava armado. Na sequência, o motorista tomou coragem e pulou do caminhão em movimento. Informou que um dos policiais conseguiu entrar no caminhão e frear. Deteve um dos indivíduos, sendo que outros dois tentaram fugir em direção à mata. Ao final, notaram que a vítima que pulou do caminhão estava de uniforme e outra equipe conseguiu deter o menor, sendo que o terceiro foi atingido e morreu no local. Por fim, esclareceu que viu um dos indivíduos com uma arma prateada; efetuou dois disparos na direção do caminhão; um dos assaltantes estava com o celular da vítima; e ouviu disparos do caminhão, provavelmente dados por um dos assaltantes.

A testemunha Benedito Reis, reiterando o quanto narrado em solo policial, declarou que no dia dos fatos estava com a viatura estacionada na Castelo Branco, quando foram solicitados para dar apoio na saída do Rodoanel km 16 para outra viatura que estava fazendo o acompanhamento de um caminhão suspeito. Fizeram o acompanhamento e no km 20, na alça para acesso da Castelo Branco, quando sua viatura estava atrás da carreta, ouviu disparos. A carreta parou, o motorista desembarcou pelo lado esquerdo e os agentes, dois homens e um menor, desceram pelo lado direito. Abordou o menor e fez o apoio da detenção do réu Denis. O terceiro fugiu pelo lado esquerdo. Ouviu disparos. Depois de algemar o réu e o menor, viu o terceiro caído ao solo. Esclareceu que sua viatura ficou atrás da carreta, então só percebeu que o terceiro tinha fugido pela frente. Por fim, disse que com o menor não foram localizados nada da vítima, e somente depois foi constatado tratar-se de um menor de idade.

É importante ressaltar que a palavra do policial deve ser prestigiada e integrar o conjunto probatório irrestritamente, porquanto é proveniente de agente público que goza de fé pública e ainda presta o compromisso de dizer a verdade. Além disso, não há nos autos nenhum elemento que indique parcialidade ou animus no sentido de prejudicar o acusado, notadamente em virtude de seu depoimento ter se mostrado

isento.

Interrogado, o réu disse que não conhecia anteriormente José Ryan. Confessou que tinha participado do roubo, mas sem o emprego de arma. Asseverou que a arma só apareceu depois que alvejaram Emerson e que já tinha sido abordado. Disse que os disparos foram dados pelos policiais. Sobre o roubo, disse que tudo foi organizado por Emerson. Abordaram a vítima como se estivessem armados, sendo que seu papel era apenas controlar o GPS. Em nenhum momento a vítima foi agredida. Emerson era quem estava na direção e com a aproximação da viatura policial passou a direção para a vítima. A viatura ultrapassou o caminhão e policiais efetuaram os disparos, momento em que a vítima se espantou e freou o caminhão. Pularam, sendo que os policiais efetuaram vários disparos. Disse que de pronto já se entregou junto com o menor. Informou que as brigas entre eles foi somente por causa do GPS, não havia um quarto elemento pelo celular. Afirmou que não falou pelo celular durante a ação e o interesse era somente em relação ao caminhão.

Pois bem. Inconteste a autoria delitiva.

A vítima narrou com riqueza de detalhes, de forma clara e coesa a dinâmica em que se sucederam as subtrações dos bens.

No dia e hora dos fatos, o ofendido tinha acabado de fazer uma pausa no pedágio da rodovia e ao retornar ao caminhão, foi surpreendido e abordado pelo réu e seus dois comparsas. Um dos agentes assumiu a direção do veículo e obrigaram a vítima a ficar deitado na parte de trás da cabine.

Os assaltantes subtraíram os pertences particulares da vítima e seguiram pela rodovia, procurando um retorno.

Neste intervalo de tempo, os criminosos ficavam falando com uma quarta pessoa pelo celular, discutiam o que iriam fazer, quem iria ficar com a arma etc.

Em determinado momento, policiais que faziam o patrulhamento pela rodovia, notaram a atitude suspeita do caminhão e do motorista. A velocidade da carreta estava muito baixa e ziguezagueava pela via. Ao tentarem contato com o motorista por duas vezes, os policiais foram ignorados, apesar de gritarem e direcionarem uma lanterna para o condutor, o que causou uma maior suspeita.

Numa terceira tentativa de aproximação, a viatura passou a carreta e o policial conseguiu ver quando houve a troca de motorista. O assaltante que ao final da ação foi alvejado e morreu no local, tinha largado a direção e assim, a vítima passou a conduzir a carreta. Os policiais notaram a mudança de atitude e a regular condução do veículo e acionaram o apoio de outras viaturas.

Como a carreta tinha aproximadamente 30 metros de comprimento e transportava material inflamável, cautelosamente planejaram fazer o cerco no pedágio da rodovia Castelo Branco.

Ao se aproximar do cerco policial, a vítima aproveitou a oportunidade e deixou a porta do caminhão entreaberta e ao frear o veículo, já saltou do caminhão ainda em movimento e se identificou como vítima.

Um dos policiais que participava da ocorrência conseguiu entrar no caminhão e frear o veículo, sendo que os três assaltantes tentaram fuga. O réu e o menor correram na direção traseira da carreta, enquanto o terceiro, tentou fuga pela frente e acabou sendo alvejado por um disparo.

Em buscas pessoais, com o réu foi localizado o celular da vítima e no acostamento, em diligências, os policiais localizaram uma arma juntamente com um celular e um

objeto utilizada para engate do caminhão.

O réu foi reconhecido pela vítima e admitiu o assalto, mas sem o emprego de arma de fogo.

É o que basta para a condenação.

A majorante do concurso de agentes restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório amealhado nos autos, notadamente pela palavra da vítima e das testemunhas, que narraram que a conduta criminosa foi perpetrada por pelo menos três agentes.

A majorante de restrição da liberdade da vítimas também restou demonstrada, porquanto, ficou comprovado que o motorista ficou à mercê dos assaltantes, com sua liberdade tolhida, por trinta minutos, sendo suficiente para comprovar a causa de aumento.

Quanto à majorante do emprego de arma, também deve ser reconhecida. A vítima afirmou que os assaltantes faziam referências a uma arma e a testemunha André Gardino afirmou ter visto uma arma prateada empunhada por um dos criminosos, compatível com a arma encontrada no acostamento (laudo fls. 238/243) . Além disso, o exame residuo gráfico realizado no menor e no agente que faleceu no local foram positivos (lado fls. 189/194 e 202/207).

O delito restou consumado, uma vez que no caso do roubo a consumação se dá com o emprego de violência ou de grave ameaça e a subtração do bem, não sendo necessária a posse mansa e passiva da res.

Frise-se que um dos pertences da vítima, o celular, foi apreendida em poder do réu, que apesar de ter sido detido enquanto tentava fugir, não induz à tentativa do ato, porque a grave ameaça foi efetivamente exercida pelos agentes, somado à restrição da liberdade da vítima, sendo que neste momento a vítima já não tinha mais disposição alguma sobre a carreta e o material que transportava. Portanto o iter criminis todo foi percorrido.
Explico.

No presente caso, a carreta com sua carga e os pertences pessoais do ofendido já estavam à disposição dos agentes do crime quando houve a abordagem policial. A vítima apenas estava a acatar ordens e seguir pelo caminho traçado pelos agentes. Nesse sentir, já tinha perdido totalmente a disposição acerca da carreta e seus pertences subtraídos, caracterizando a inversão da posse.

No mesmo sentido, inclusive, é a Súmula n.º 582, do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Quanto ao crime de corrupção de menores, razão assiste ao Ministério Público.

Alterando meu entendimento anterior sobre a matéria, curvando-me à jurisprudência pacífica do C. STJ, passei a me alinhar à tese de que não há que se falar em comprovação da concreta corrupção do adolescente para a ocorrência do delito, uma vez que por se tratar de delito formal, dispensa-se a efetiva comprovação da conspurcação do menor.

Outro não é o entendimento que se extrai da Súmula 500 daquela Augusta Corte, ressaltando-se também que se mostra irrelevante a demonstração de o menor já ter sido ou não corrompido ao tempo do crime.

Nesse sentido, há que se considerar que o envolvimento de adolescente em crimes afronta o princípio da proteção integral do menor, previsto na Constituição da República (art. 227 da CF) e no art. 1º do ECA (Lei 8.069/90), pois se trata de jovem em formação, e que necessita de influências sociais positivas.

Neste diapasão, no presente caso, é certo que ainda que o adolescente José Ryan já fosse corrompido – hipótese que não foi demonstrada nos autos –, referida circunstância seria inócua para afastar o delito e ainda, seria ponto desconstitutivo e, portanto, ônus da defesa.

Por fim, considerando que a despeito de os bens jurídicos tutelados serem distintos, os crimes foram cometidos no mesmo contexto fático, inexistindo prova nos autos acerca de desígnios autônomos, há a incidência do concurso formal de crimes entre o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menores, na forma do art. 70, caput, do CP.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ, in verbis:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E PLURALIDADE DE CONDUTAS NÃO DEMONSTRADOS. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PENA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. 3. Não há que se falar em reexame de provas, uma vez que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos constantes da própria sentença, donde se extrai que a autonomia entre os crimes de roubo e de corrupção de menor e a pluralidade de desígnios - elementos configuradores do concurso material de crimes - não restaram delineadas, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. 4. Evidenciado que mantidas as penas impostas ao paciente e aplicada a fração mínima de 1/6 sobre a reprimenda mais grave, a sanção penal resulta em reprimenda superior à imposta caso aplicada a regra do concurso material, devendo ser mantida a pena fixada pelas instâncias ordinárias, que utilizaram a regra do art. 69 do CP, a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 5. Mantida a pena em patamar superior a 8 anos, correta a aplicação do regime prisional fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal. (HC 636.025/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). (grifos nossos).

Desta forma, comprovado que o réu praticou o delito juntamente com o menor José Ryan, a aplicação da pena pela corrupção de menor é de rigor.

No mais, materialidade e autoria caracterizadas, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena.

a) Roubo majorado

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do CP, tendo em vista as circunstâncias do crime, que revelam planejamento prévio engendrado pelo réu e seus asseclas, exaspero a pena base em 1/6, perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Acentuada, pois, a culpabilidade, dada a extensão da pretensão dos agentes involucrados. Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão, conquanto não tenha sido plena, de rigor que a própria palavra do réu foi valorada em seus termos para o reconhecimento de sua responsabilidade, motivo pelo qual, retorno a pena em seu patamar mínimo. Na terceira fase, presente três causas de aumento (pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), atento ao disposto no art. 68, parágrafo único, do CP, tomo como base apenas a causa de aumento que mais exaspera a reprimenda (emprego de arma), e exaspero a sanção em mais 2/3, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, quantum este que torno definitivo

b) Corrupção de menores

Fixo a pena base no mínimo, ou seja, 01 ano de reclusão. Na segunda fase, nada a apreciar. Na terceira fase, não incidente qualquer causa de aumento e diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão.

Reconhecido o concurso formal, aplicando-se a regra do concurso material benéfico (art.70,§ único do CP), em detrimento da aplicação do art.70, caput do CP (considerar a pena mais grave e elevar em 1/6), que resultaria em pena maior, a pena totaliza 07 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa. Em razão da violência e grave ameaça empregada na subtração e do quantum da pena, o réu não é passível de receber qualquer benefício.

Fixo a pena pecuniária em seu valor mínimo, por desconhecimento da condição financeira do réu.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar DENIS MENDES DE SENA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de totalizando 07 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa, por ter infringido o 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 70, §ú, do Código Penal.

O réu iniciará, seguindo os ditames legais, a pena privativa de liberdade em regime fechado, pelo quantum da pena imposta e pela circunstância negativa reconhecida no crime de roubo.

Revigorados os requisitos da custódia cautelar, mormente a necessidade da proteção da ordem pública e a garantia da própria aplicação da pena, não poderá recorrer em liberdade. A propósito, o réu foi mantido preso durante a instrução, e não seria agora, com o reconhecimento do desvio de conduta, que seria devolvido à liberdade. Mantenho na íntegra o quanto na decisão que converteu a prisão em flagrante .
Recomende-se.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA